6. Права и обязанности членов Товарищества

6.1. Член Товарищества имеет право:

- получать от органов Товарищества информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией Товарищества;
- участвовать в управлении делами Товарищества;
- добровольно прекратить членство в Товариществе;
- обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
- подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы);
- Члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Член Товарищества обязан:

- соблюдать права других членов Товарищества и лиц, осуществляющих ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в Товариществе;
- исполнять решения, принятые председателем Товарищества и правлением Товарищества, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 217-ФЗ или возложенных на них общим собранием членов Товарищества;
- своевременно вносить на расчетный счет Товарищества членские и целевые взносы в размерах и в сроки, определяемые общим собранием, а также плату за потребляемую электроэнергию и другие платежи;
- добросовестно выполнять требования земельного законодательства о землепользовании;
- освоить полученный земельный участок в течение 3-х лет и использовать его в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, не нанося ущерба земле, как природному и хозяйственному объекту (освоение предполагает наличие культурных посадок, уничтожение и (или) окашивание сорняковых трав на участке, содержание в порядке ограды и т. д.);
- соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);
- содержать в порядке прилегающие участки инженерных сетей, дорог, проезды, проходы и кюветы;
- не загрязнять экологически вредными веществами территорию Товарищества и прилегающие к ней лесную полосу;
- бережно относиться к имуществу Товарищества, а при его порче, поломке или утрате по вине члена Товарищества восстанавливать поврежденное имущество или возмещать Товариществу нанесенный ущерб;
- участвовать личным трудом или трудом членов своей семьи в коллективных работах по благоустройству территории Товарищества и иных по необходимости организуемых правлением мероприятиях;
- соблюдать правила внутреннего распорядка в Товариществе, не допускать действий, нарушающих нормальные условия для работы и отдыха, а именно:
  - использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, при организации досуга, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан:
    - в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
    - в период с 21 часа 00 минут до 08 часов 00 минут в рабочие дни;
    - в период с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные дни.
  - проведение земляных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, повлекших нарушение тишины и покоя граждан:
    - в период с 21 часа 00 минут до 08 часов 00 минут в рабочие дни;
    - в период с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные дни.

– Положения, указанные выше, не распространяются на:
• действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
• проведение работ по уборке территории Товарищества, в том числе в зимний период;
• проведение массовых публичных мероприятий.

– не допускать возникновения конфликтных ситуаций, способствовать укреплению комфортного климата в Товариществе;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;
– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Товариществу;
– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Товарищество;
– в обязательном порядке информировать Правление Товарищества об отчуждении садового земельного участка другому лицу;
– в случае, если у предыдущего владельца земельного участка имелась задолженность перед Товариществом, новый владелец земельного участка должен обеспечить его погашение;
– соблюдать иные установленные законодательством и настоящим Уставом требования.

7. Порядок внесения взносов, ответственность членов Товарищества за нарушение обязательств по внесению взносов

7.1. Взносы членов Товарищества могут быть следующих видов:
1) членские взносы;
2) целевые взносы.
7.2. Источниками финансирования, формирования и содержания имущества Товарищества в денежной форме также являются:
– плата, вносимая лицами, ведущими садоводство без участия в Товариществе;
– суммы неустоек (пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами), установленных настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
– проценты по вкладам в банке;
– иные некоммерческие поступления, в том числе добровольные и благотворительные взносы, пожертвования;
– доходы от предпринимательской и иной хозяйственной деятельности;
– финансирование деятельности Товарищества может осуществляться также за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов в случае принятия таких решений соответствующими органами власти согласно положениям статьи 26 Федерального Закона № 217-ФЗ.
7.3. Размер членского взноса за 1 кв.м определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов Товарищества путем деления расходов отнесенных к членским взносам +10% от задолженности по членским взносам прошлых периодов на количество квадратных метров земли занятых под садовые земельные участки. Размер членского взноса за конкретный садовый участок определяется путем умножения размера членского взноса за 1 кв.м на площадь такого участка.
7.4. В целях начисления взносов фактическая площадь земельного участка определяется на основании схемы расположения земельного участка, подготовленной:
– в упрощенном порядке правлением Товарищества на основе линейных измерений на местности и изображений на аэрофотоснимках, размещённых на портале Росреестра (Публичная кадастровая карта):
– кадастровым инженером по результатам выезда на место и определения границ участка на местности по фактическому пользованию;
– схема расположения земельного участка с уточненной фактической площадью согласуется собственником земельного участка с правлением товарищества, хранится в правлении товарищества и является основанием для начисления взносов. В случае изменения

фактической площади земельного участка в связи с переносом ограждения или иного обозначения границ на местности составляется новая схема расположения земельного участка, при этом перерасчет начисленных взносов производится с момента получения правлением товарищества информации об изменении фактической площади данного земельного участка. Правление вправе отказать собственнику в согласовании схемы расположения земельного участка при наличии объективных обстоятельств, которые могут в дальнейшем нанести ущерб Товариществу, в том числе:

- фактическое расположение ограждения нарушает права смежных землепользователей;
- уменьшение ширины улицы, проезда или размеров разворотной площадки повлечёт нарушение пожарной безопасности или затруднит (сделает невозможным) доступ к объектам инфраструктуры Товарищества;
- дополнительная площадь земельного участка является спорной между соседями;
- для согласования схемы расположения земельного участка необходимо решение общего собрания. Собственник вправе добровольно освободить часть земельного участка, в отношении которой у него отсутствуют правоустанавливающие документы.

Если границы земельного участка приведены в соответствие сведениям, содержащимся в ЕГРН, в течение 6 месяцев с даты получения собственником соответствующего предписания правления Товарищества (или без такового), взносы на дополнительную площадь не начисляются. Собственник обязан освободить часть земельного участка, в отношении которой у него отсутствуют правоустанавливающие документы:

- если ограждение дополнительной площади признано самовольным занятием земельного участка по результатам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора или иных компетентных органов;
- на основании предписания правления:
  - если схема расположения земельного участка не была согласована;
  - при наличии задолженности по взносам более 6 месяцев;
  - в случае нецелевого использования земельного участка;
  - если в результате неиспользования земельного участка создается угроза пожарной безопасности или распространения борщевика Сосновского;
  - при возведении на дополнительной площади капитальных строений.
- на основании решения общего собрания:
  - если дополнительная площадь требуется для нужд товарищества (прокладка коммуникаций, расширение улиц и проездов и др.).

7.5. Сроки оплаты членских взносов: 34% до 01 июля, 33% до 01 августа, 33% до 01 сентября текущего расчетного года. На усмотрение садовода членский взнос может быть оплачен полностью в срок до 01 июля текущего расчетного года или оплачиваться ежемесячно равными частями до 01 июля следующего за расчетным года.

7.6. Оплата электроэнергии потребляемой на объектах общего пользования (в т.ч. ночное освещение территории) осуществляется из членских взносов.

7.7. Оплата электроэнергии потребляемой в домовладениях садовых земельных участков без заключенного индивидуального договора со снабжающей организацией, осуществляется каждым членом Товарищества на основании выданной квитанции с указанным сроком оплаты в течение 10 календарных дней.

7.8. Оплата потерь электроэнергии осуществляется в долях и сроках оплаты членских взносов и рассчитывается исходя из общих потерь предыдущего расчетного года в процентном соотношении потребленной электроэнергии каждым членом Товарищества определенным по приборам учета электроэнергии в том же периоде. Включается в членские взносы и выделяется отдельной строкой.

7.9. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

- с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;
- с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;
- с осуществлением расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных Товариществом с этими организациями;
- с благоустройством земельных участков общего назначения;

- с эксплуатацией и обслуживанием имущества и земельных участков общего пользования на основании договоров, заключенных Товариществом с этими организациями;
- с охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности;
- с проведением аудиторских проверок Товарищества;
- с выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры;
- с организацией и проведением общих собраний членов Товарищества, выполнением решений этих собраний;
- с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

7.10. Размер целевого взноса может определяться как на основании количества квадратных метров земли занятых под садовые земельные участки, так и на основании количества садовых земельных участков, расположенных в пределах Товарищества.

- В первом случае размер целевого взноса за 1 кв.м определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов Товарищества путем деления расходов отнесенных к целевым взносам +10% от задолженности по целевым взносам прошлых периодов на количество квадратных метров земли занятых под садовые земельные участки. Размер целевого взноса за конкретный садовый участок определяется путем умножения размера целевого взноса за 1 кв.м на площадь такого участка.
- Во втором случае размер целевого взноса за 1 (один) садовый земельный участок определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов Товарищества путем деления расходов, отнесенных к целевым взносам +10% от задолженности по целевым взносам прошлых периодов на количество садовых земельных участков. Размер взноса не зависит от площади, фактического использования земельного участка (участков) или наличия на нём (на них) строений. В случае принадлежности земельного участка нескольким правообладателям на праве общедолевой собственности взнос уплачивается каждым из них пропорционально доле в праве на земельный участок.

7.11. Кроме того, возможны сборы целевых взносов, не предусмотренных сметой, при возникновении чрезвычайных происшествий в Товариществе (выход из строя оборудования по электроснабжению, пожар на объектах общего пользования и т. д.).

7.12. Срок оплаты целевого взноса: 100% до 01 июля текущего расчетного года.

7.13. Целевые взносы по решению общего собрания членов Товарищества могут быть направлены на расходы, исключительно связанные:

- с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления Товариществу такого земельного участка;
- с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства;
- с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;
- с созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества общего пользования;
- с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов Товарищества.

7.14. Общее собрание вправе принять решение об изменении сроков оплаты и процентной ставки от задолженности, выбрать способ определения целевого взноса.

7.15. Собственник участка может быть освобождён от оплаты взносов в размере, соответствующем объёму выполненных работ или оказанных услуг в интересах Товарищества, личному вкладу в развитие (создание) инфраструктуры товарищества, при условии предварительного письменного согласования с правлением данных действий в соответствии с финансово-экономическим обоснованием и приходно-расходной сметой, утверждённых общим собранием. Правление в обязательном порядке направляет ревизионной комиссии отчёт по каждому принятому решению об освобождении от оплаты взносов собственников участков.

7.16. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов Товарищества.

7.17. При возникновении задолженности по оплате взносов, включающих оплату электроэнергии свыше трех календарных месяцев, Товарищество вправе ввести ограничение по подаче электрической энергии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.18. Членские и целевые взносы вносятся на расчетный счет Товарищества или в иной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.19. Плата, предусмотренная для граждан, ведущих садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в Товариществе, рассчитывается в порядке, установленном уставом Товарищества для определения размера взносов.
7.20. Очередность погашения взносов: если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, в счет какого из обязательств осуществлено исполнение, преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда обязательство не имеет срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше.
7.21. В случае просрочки оплаты любого из денежных платежей в Товарищество садоводы выплачивают пени в размере 0,1% от суммы указанного взноса за каждый день просрочки, но не более размера неуплаченной суммы. Пеня рассчитывается с 1 января следующего за текущим годом с неоплаченной садоводом суммы взносов.
7.22. В случае неуплаты взносов и пеней Товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.

8. Управление Товариществом, порядок принятия решений

8.1. Высшим органом Товарищества является общее собрание членов Товарищества.
8.2. Количество членов Товарищества не может быть менее семи.
8.3. В Товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель Товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление Товарищества).
8.4. Наряду с исполнительными органами образуется ревизионная комиссия (ревизор).
8.5. Председатель Товарищества, члены правления Товарищества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов Товарищества на срок не более чем на пять лет из числа членов Товарищества тайным или открытым голосованием.
Решение о порядке голосования (тайное или открытое) принимается общим собранием членов Товарищества простым большинством голосов от общего числа присутствующих на таком собрании членов Товарищества. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах Товарищества.
8.6. Решения органов Товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами Товарищества.

9. Общее собрание членов Товарищества

9.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества относятся
1) изменение Устава Товарищества;
2) избрание органов Товарищества (председателя Товарищества, членов правления Товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя Товарищества, членов правления Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры;
4) принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;
5) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;
6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования находящимся в принадлежности товариществу на праве собственности и ином праве или в их общей долевой собственности в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, либо в

государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства;

6.1) принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости;

7) исключение граждан из числа членов Товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены Товарищества;

8) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества;

9) принятие решения о подготовке проекта межевания территории и (или) проекта планировки территории применительно к территории садоводства либо о подготовке изменений в такую документацию, об одобрении таких проектов или изменений в них;

10) распределение образованных на основании утвержденного проекта межевания территории садовых земельных участков между членами Товарищества с указанием условных номеров земельных участков для их последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

11) утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);

12) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с Товариществом;

13) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, вступлении в них или выходе из них;

14) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором Товарищества;

15) утверждение порядка ведения общего собрания членов Товарищества, деятельности председателя и правления Товарищества, деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

16) рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия (бездействие) членов правления, председателя, членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

17) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее исполнении;

18) утверждение отчетов правления Товарищества, отчетов председателя Товарищества;

19) определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений, жалоб) членов Товарищества;

20) принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов Товарищества;

21) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы;

22) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ;

23) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

24) принятие решения о выполнении в границах территории садоводства или огородничества комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени членов товарищества и (или) лиц, указанных в ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ, при заключении договора подряда на выполнение таких работ и в иных предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случаях в целях организации выполнения таких работ в качестве их заказчика, в том числе представление интересов членов товарищества и (или) лиц, указанных в ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ, в составе согласительной комиссии, созданной в соответствии со ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";

25) принятие решения о возможности применения электронных или иных технических средств при принятии решений общим собранием и включении в устав Товарищества перечня вопросов, указанных в ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 217-ФЗ;

26) принятие решения об использовании земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, выращенной на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

Общее собрание членов Товарищества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Товарищества.

9.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 6, 10, 17, 21 - 26 п. 9.1 настоящего Устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества.

9.3. По вопросам, указанным в пп. 4 - 6.1, 21, 22, 24 и 26 п. 9.1 настоящего Устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов голосования собственниками или правообладателями садовых земельных участков, не являющимися членами Товарищества, проголосовавших по указанным вопросам.

9.4. По иным вопросам, указанным в п. 9.1 настоящего Устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества.

9.5. При принятии общим собранием членов Товарищества решений, указанных в пп. 4 - 6.1 п. 9.1 настоящего Устава, одновременно избирается представитель указанных лиц, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

9.6. Члены Товарищества вправе участвовать в работе общего собрания и в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью в простой письменной форме. Доверенность должна содержать данные о дате составления, сроке и объеме полномочий, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, выдавшего доверенность, номер садового участка, номер телефона для проверки и подтверждения полномочий.

9.10. В уведомлении о проведении общего собрания членов товарищества должны быть указаны перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов товарищества, дата, время и место проведения общего собрания членов товарищества, а также способ ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов товарищества.

9.11. Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества не менее чем за две недели до дня его проведения:

- размещается на информационном щите, расположенном в границах территории садоводства;
- направляется в форме электронного сообщения (посредством электронной почты либо передачи коротких текстовых сообщений по WhatsApp, Telegram или других мессенджеров) в соответствии со сведениями, представленными правообладателями садовых или огородных земельных участков для внесения в реестр членов товарищества и отдельный раздел реестра лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе;
- размещается на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии).

9.12. Для членов товарищества и их представителей по доверенности, а также для всех собственников или правообладателей садовых земельных участков, не являющимися членами Товарищества, расположенных в границах территории садоводства, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения общего собрания членов товарищества.

9.13. Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов товарищества или их представителей.

9.14. Председательствующим на общем собрании членов товарищества является Председатель товарищества, если иное решение не принято этим собранием. Для ведения протокола общее собрание избирает секретаря. Для подсчёта голосов при принятии решений определена форма: против, воздержался, остальные – за.

9.15. Заявления о включении в перечень рассматриваемых вопросов принимаются Правлением в письменном виде до проведения общего собрания. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания не допускается.